

死亡的民兵民工抚恤规定办理。”

十、条例第二十九条修改为：“本条例自2008年6月1日起施行。”

十一、常委会组成人员提出，国家安全机关在隐蔽战线工作，是否列入综治工作之中。根据国家安全部、中央综治办联合下发的《国家安全部、中央综治办关于将国家安全人民防线建设有关工作纳入平安建设的意见》（国安发〔2007〕23号）通知的精神，第十一条第一款将安全机关纳入综治工作成员单位为好。

本条第二款公安机关的职责中应当增加对“三品”的查处。因此，将第十一条第二款中的“重点物品”修改为“危险化学品、易燃易爆物品”。

十二、组成人员提出第二十六条第二款中应当明确财政预算中综治工作经费的比例。鉴于在制定地方性法规时，一般不对机构、编制、经费做出具体规定，故不对此款进行修改为好。

十三、组成人员提出，第二十八条应当对“一票否决”权做出规定。鉴于中央综治委已经对“关于实行社会治安综合治理一票否决权制”的内容做出了具体规定，本条例不再重复规定为好。

此外，对条例中的个别文字表述，根据组成人员的审议意见一并进行了修改。

以上报告，请予审议。

内务司法委员会

2008年4月2日

内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于 批准《包头市南海子湿地自然保护区条例》的决议

（2008年4月3日内蒙古自治区第十一届
人民代表大会常务委员会第一次会议通过）

人民代表大会常务委员会第一次会议决定，批准

内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会第一次会议决定，批准

包头市人民代表大会常务委员会报请批准的《包头市南海子湿地自然保护区条例》，由包头市人民代表大会常务委员会公布施行。

包头市南海子湿地自然保护区条例

(2007年11月22日包头市第十二届

人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过

2008年4月3日内蒙古自治区第十一届

人民代表大会常务委员会第一次会议批准)

第一条 为了保护南海子湿地自然保护区,维护湿地生态功能和生物多样性,实现人与自然的和谐共处,根据《中华人民共和国自然保护区条例》《内蒙古自治区湿地保护条例》等有关法律、法规,结合实际,制定本条例。

第二条 南海子湿地自然保护区(以下简称湿地保护区)是以保护鸟类及其赖以生存的黄河滩涂湿地生态系统为主的综合性自然保护区。面积为1664公顷。四至界限东至东河槽东岸堤坝;南临黄河北岸;西至二道河;北沿南绕城公路——南海湖西岸堤坝——南海湖北岸堤坝——南海湖东岸堤坝——东河槽东岸堤坝。其中核心区面积781公顷;缓冲区面积255公顷;实验区面积628公顷。

第三条 在湿地保护区区域内的一切活动,应当遵守本条例。

第四条 湿地保护应当坚持全面保护、生态优先、永续利用的原则。

第五条 市人民政府、湿地保护区所在地人民政府应当加强对湿地保护区工作的领导,将湿地保护规划纳入国民经济和社会发展规划,将湿地保护资金列入财政预算。

第六条 市林业行政主管部门负责湿地保护的组织和协调工作。其职责是组织协调有关部门和南海子湿地保护区管理机构依法履行对湿地

与管理的职责，组织查处破坏、侵占湿地的违法行为，监督湿地保护有关法律、法规的贯彻执行。

南海子湿地保护区管理机构负责湿地保护区的日常管理工作，其主要职责是：

- (一)贯彻执行有关湿地保护的法律法规和方针政策；
- (二)组织对湿地保护区保护规划的实施；
- (三)制定湿地保护区的保护管理制度并组织实施；
- (四)调查湿地保护区的自然资源，组织实施环境监测，建立并及时更新湿地资源信息档案；
- (五)做好湿地保护区内的防灾害、防污染的预察防范工作，制定保护工作的应急预案；
- (六)负责湿地保护区界标的设置和管理；
- (七)在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在湿地保护区实验区内组织开展参观、游览和其他活动；
- (八)建立湿地科普教育基地，开展湿地保护宣传教育，普及湿地保护知识；
- (九)依法保护湿地保护区内自然景观、水体、林草、野生动物、生态环境、公共设施，维护管理秩序，查处纠正违法行为。

市环保、规划、国土资源、建设、发展改革、公安、农牧业、水利、旅游等有关行政管理部门应当在各自职责范围内，做好湿地的保护管理工作。

第七条 市人民政府及其湿地保护区所在地人民政府应当鼓励支持单位或者个人采取多种出资形式保护湿地。

第八条 任何单位和个人都有保护湿地生态环境和湿地资源的义务，并有权对损害湿地生态环境和湿地资源的行为进行检举和控告。

第九条 湿地保护区保护规划修编由市林业行政主管部门会同市环保、规划、国土资源、建设、发展改革、公安、农牧业、水利、旅游等相关部门和湿地所在地人民政府依据自治区人民政府湿地保护规划修编。修编保护规划应当

进行环境影响评价,明确功能分区定位,根据湿地保护区功能特点、水资源状况、植物资源状况及现有规模、布局,确定保护措施。

修编湿地保护区保护规划应当通过论证会、听证会等形式,广泛征求有关单位、专家和公众意见,经市人民政府批准后报自治区人民政府备案,并向社会公布后实施。

第十条 湿地保护区划分为核心区、缓冲区和实验区,并设立界标,实行分区管理。

核心区禁止任何单位和个人擅自进入。确因科学研究需要进入核心区的,应当向南海子湿地保护区管理机构提出申请,经自治区湿地保护行政主管部门批准后方可进入。

缓冲区禁止开展旅游和生产经营活动。从事科学研究观测、调查活动,经南海子湿地保护区管理机构批准后方可进入。

实验区可以从事科学实验、教学实习、参观考察、旅游等活动。从事上述活动应当按照规定的范围和路线进行。

第十一条 核心区和缓冲区内禁止建设任何生产设施。原有的建筑物和生产经营设施应当依法予以拆除,已开垦的土地应当恢复其原状。

实验区内禁止建设污染环境、破坏资源或者景观的生产、娱乐设施。旅游景点的设置及服务设施的建设必须按照有利于湿地保护的原则进行,体现地方特色和民族风格,与自然景观相协调。

第十二条 湿地资源实行有偿使用,收益用于湿地资源保护、基础设施维护和日常管理。

第十三条 在实验区内举办大型活动,必须制定与湿地保护区景观相协调、资源和环境不受损害的方案,报湿地保护区行政主管部门批准后按照方案进行。湿地保护区管理机构应当严格管理。

第十四条 进入湿地保护区内的单位和人员,必须严格遵守湿地保护区的各项管理制度,自觉保护自然资源、景观、设施和维护环境卫生,服从南海子湿地保护区管理机构的管理。

第十五条 南海子湿地保护区应服从...
第十六条 禁止向...
第十七条 在湿地...
第十八条 禁止任...
第十九条 任何单...
第二十条 在湿地...
第二十一条 违反...
(一) 未经批准擅自...
(二) 未按规定的路...
(三) 擅自移动、破...

第十五条 南海子湿地保护区管理机构不得擅自引入建设和游乐项目。湿地保护区应服从防洪、防汛的统一调度安排,不得进行有碍防洪安全的建设。

第十六条 禁止向湿地保护区排放污废水、倾倒废弃物及垃圾。水上船运动、游泳要划定范围,机动船尾气排放要符合国家标准。

对因水资源缺乏导致功能退化的湿地,南海子湿地保护区管理机构应当会同有关部门采取措施,通过恢复自然水系或者人工调水等措施及时补水,维护湿地生态功能。

除抢险、救灾、正常排水及湖水循环净化外,不得从湿地保护区内取水或截断湿地水源,不得截断湿地水系与外围水系的联系。对已建成的阻挡水流的道路设施要通过改造还原自然水系。

第十七条 在湿地保护区内从事割芦苇等刈草活动,应当按照南海子湿地保护区管理机构规定的时限、范围及数量进行。

禁止在湿地保护区内进行放牧、砍伐、耕种、开垦、烧荒、取土、捡拾鸟卵和候鸟以及其他野生动物或者破坏其生存环境的行为。

第十八条 禁止任何单位和个人破坏、侵占、买卖或者以其他形式非法转让湿地保护区内的土地。不得以开垦、填埋等方式改变湿地用途。

第十九条 任何单位和个人不得擅自移动和破坏湿地保护区的界碑、标志。

第二十条 在湿地保护区外围建设的项目不得损害湿地保护区自然景观环境质量。

第二十一条 违反本条例规定,有下列行为之一的单位和个人,由南海子湿地保护区管理机构责令其改正,并可处以500元以上2000元以下的罚款:

- (一)未经批准擅自进入湿地保护区核心区的;
- (二)未按规定路线、范围在湿地保护区实验区参观、游览,并不服从管理的;
- (三)擅自移动、破坏湿地保护区界碑、标牌的。

第二十二條 违反本条例规定,在湿地保护区放牧、砍伐、狩猎、捕捞、耕种、开垦、烧荒、取土、捡拾鸟卵等活动的,除可以依照有关法律、法规规定给以处罚的以外,由南海子湿地保护区管理机构没收违法所得,责令违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施;对湿地保护区造成破坏的,处以300元以上1万元以下的罚款。

第二十三條 违反本条例规定,有下列行为之一的单位和个人,由行政主管部门或者其授权的南海子湿地保护区管理机构责令其改正,并视情节可处以5000元以上1万元以下的罚款:

- (一)在湿地保护区核心区、缓冲区内擅自建设建(构)筑物的;
- (二)在湿地保护区实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的游乐设施的;
- (三)向湿地保护区内排放污废水、倾倒废弃物及垃圾的;
- (四)擅自从湿地保护区取水或者拦截湿地水源的;
- (五)在湿地保护区外围地带建设损害环境质量项目的。

第二十四條 违反本条例第十五条规定,南海子湿地保护区管理机构擅自引入建设和游乐项目的,由湿地保护区行政主管部门予以撤销,督促改正,并追究相关责任人的行政责任。

第二十五條 违反本条例第十八条规定,破坏、侵占、买卖或者以其他方式非法转让湿地保护区内土地的,由国土资源行政主管部门责令限期恢复原状,并处以5000元以上2万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第二十六條 违反本条例规定,造成湿地保护区重大污染或者破坏的,对相关责任人依法追究刑事责任。

第二十七條 湿地保护行政主管部门及其南海子湿地管理机构工作人员在湿地保护管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的,湿地保护区行政主管部门或者其上级主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

主任、各位副
我受包头
例)(以下简

一、制定

包头市南

批准的自治区
冲积下的湿地
内物种丰富、
等特点,是一
现,不断加快
建设、拆迁改
保护区内生产
境与资源,使
符合我市实际

二、条例的

市人大常委会
委与相关部门
草案过程中,组

第二十八条 本条例自2008年6月1日起施行。

关于《包头市南海子湿地自然保护区条例》的说明

——2008年3月31日在内蒙古自治区第十一届
人民代表大会常务委员会第一次会议上

包头市人大常委会副主任 王飞

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受包头市人大常委会的委托，现就《包头市南海子湿地自然保护区条例》（以下简称条例）作如下说明。

一、制定条例的必要性

包头市南海子湿地自然保护区是2001年12月26日经自治区人民政府批准的自治区级湿地自然保护区，总面积1664公顷。保护区地貌主体为黄河冲积下的湿地平原，是黄河河道南移后留下的河段、滩头林地和草地。保护区内物种丰富、环境优美、景观独特，具有调节气候、净化水体、保存物种多样性等特点，是一处极其珍贵的自然资源。近年来，我市认真贯彻落实科学发展观，不断加快生态保护和建设步伐。南海子湿地自然保护区在加大基础设施建设、拆迁改造、查堵污水入湖等方面取得显著成效。但是湿地生态恢复及保护区内生产经营项目的清理整顿任务仍然十分艰巨。为了保护湿地的自然环境与资源，使之能够永续利用，加大对湿地自然保护区的保护力度，制定一部符合我市实际的地方性法规十分必要。

二、条例的制定过程

市人大常委会于2007年将制定该条例列入立法计划后，市人大城建环资委与相关部门在深入调查研究的基础上，草拟了条例草案。在起草修改条例草案过程中，组织召开了相关部门与专家参加的座谈会，就立法框架、法律关